

1500309-72.2020.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENNIS SOUZA DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

AURELIANO FERREIRA FILHO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03 porque no dia 7 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500309-72.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500309-72.2020.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENNIS SOUZA DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

AURELIANO FERREIRA FILHO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03 porque no dia

7 de fevereiro de 2020, por volta das 12h20, na Rua Antônia Ferreira Lima, 57, viela, 4, Jardim Mutinga, nesta cidade e comarca possuía e trazia consigo um revolver calibre .38, sem marca aparente, numeração suprimida, com cinco cartuchos íntegros, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 8 de fevereiro de 2020 pelo juiz de plantão (fls. 46/48).

Vieram os autos redistribuídos a esta Vara e o Ministério Público ofereceu acordo de não persecução penal ao segundo averiguado, Denis, quanto ao suposto crime de tráfico de drogas (fls. 85/88).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 8/9), assim como o laudo de eficácia da arma de fogo (fls. 120/123).

Foi recebida a denúncia contra o réu Aureliano em 13 de julho de 2020 (fls. 101/102).

Em 26 de março de 2021 foi concedida a liberdade provisória ao réu (fl. 131).

O(A) ré(u) foi citado(a) (fl. 103) e apresentou defesa preliminar (fls. 190/193).

Em 14 de janeiro de 2022 ela foi rejeitada e ainda foi designada audiência de instrução (fls. 201/202).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais ao término da audiência/por escrito (fls.).

É o relatório. Decido.

Rejeito a preliminar apresentada pela defesa (autodefesa) relativamente à Delegacia em que apresentada a ocorrência. Tratando-se de questão relativa ao flagrante que depois deu ensejo à instauração do inquérito policial, está prejudicada com o recebimento da denúncia. Se isso é algo que torna discutível a postura dos policiais militares que efetuaram a prisão ou da Polícia Civil, que recebeu o flagrante, cuida-se de dado que deve ser analisado no mérito.

A materialidade e autoria do crime foram comprovadas pelo auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), assim como o laudo de eficácia da arma de fogo (fls. 120/123) e pela prova coligida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A propósito da arma de fogo, constou do laudo pericial que "o exame químico específico para levantamento da numeração de série da arma não logrou êxito em sua revelação, devido à grande quantidade de material removida por instrumento abrasivo".

Em solo policial e em juízo as testemunhas Jorge e João Paulo declararam que são policiais militares e na data do fato, durante o patrulhamento suspeitaram de um certo veículo porque o condutor pareceu muito nervoso com a aproximação da viatura. Dentro do carro encontraram cocaína e dinheiro. O homem disse que nada mais tinha de ilícito e que poderiam ir à casa dele verificar. Assim o fizeram e de fato na residência encontraram o réu, amigo do dono do veículo. Ele estava deitado no interior da casa e tinha junto de si uma arma de fogo municiada. Um dos policiais, aliás, salientou que a arma de fogo estava na cintura do réu. Os dois afirmaram que o réu admitiu que a arma era sua e que a usava para se proteger. Com auxílio de um cão farejador encontraram mais drogas, que o proprietário da casa disse serem suas. Por ter sido encontrada a arma de fogo ao lado do réu, é natural desconfiar que ela lhe pertencia, especialmente porque ele estava em casa alheia, de tal modo que colocaria perto de si o que lhe pertencia, a fim de não permitir que o que fosse seu se misturasse ao que fosse do dono da casa. Id quod plerumque accidit. Algo semelhante ao que entende a jurisprudência em relação ao crime de receptação. O réu sustentou que não sabia da arma de fogo e que houve flagrante forjado. Ele ainda explicou que teria havido várias irregularidades por parte dos policiais militares com vistas a prejudicá-lo.

Essa negativa, contudo, restou isolada nos autos. Os policiais disseram que Dennis, o homem que foi abordado no carro e que é o dono da casa onde estava o réu, admitiu que as drogas encontradas na sua casa eram suas, não do réu, mas nada falou acerca da arma de fogo. Isso demonstra que não foi simplesmente atribuído tudo o que se encontrou na casa ao réu, mas apenas aquilo que pareceu efetivamente lhe pertencer. Inexiste qualquer irregularidade na atuação das duas instituições envolvidas no flagrante do réu: Polícia Militar e Civil. Os policiais militares explicaram

claramente que houve dúvida a respeito da Delegacia de Polícia em que deveriam apresentar o flagrante por conta do local em que os fatos ocorreram, se em um município ou em outro. Se estivessem em uma rua ou em outra isso mudaria; se estivessem mais à frente ou para trás da mesma rua, também poderia haver mudança do município, e, destarte, da comarca. Não há nada de anormal nisso, ainda mais porque os fatos se deram em Barueri e a ocorrência foi efetivamente registrada na DISE da região, que fica em Carapicuíba.

Nada nos autos mostra que houve divergência entre policiais militares e um Delegado de Polícia. Supostamente, segundo disse o réu, os policiais militares gostariam que o Delegado de Polícia imputasse ou deixasse de imputar crimes ao réu, por isso o conduziram a uma nova Delegacia, onde foi feita a efetiva apresentação do flagrante. Se é que os policiais militares realmente foram a uma Delegacia e depois a outra, é muito mais crível que os policiais militares simplesmente tivessem apresentado o flagrante em uma Delegacia, mas tomando ciência de que o local exato em que o crime ocorreu era em Barueri, tenham deixado o local e ido a outra Delegacia. Isso não chega a consistir sequer em irregularidade.

Neste quadro não é possível olvidar, por sinal, que os policiais militares mencionaram um dado que está comprovado nos autos (fl.39): o réu era procurado. Ora, se ele era procurado, independentemente de ter praticado um outro crime, teria mesmo que ser retirado da casa em que estava e conduzido à Delegacia, ainda mais porque inexiste um dado sequer nos autos de que Dennis, dono da casa onde estava o réu, não tivesse permitido o acesso dos policiais ao imóvel. E se ele teria mesmo que ser preso, inexiste motivos reais para imaginar que os policiais ainda resolveram forjar um flagrante de uma arma de fogo apenas para prejudicá-lo, se isso passaria pelo crivo da Polícia Civil, que, como visto acima, separando o "joio do trigo" se limitou a atribuir ao réu o crime de posse de arma de fogo de uso restrito, não de tráfico de drogas, malgrado várias cápsulas de cocaína estivessem no imóvel em que ele estava.

Não merece prosperar, portanto, a negativa do réu de que não estava com arma de fogo alguma e que os policiais resolveram atribuir-lhe a posse dela apenas para prejudicá-lo. Ele também sustentou que desconhecia o fato de ser procurado, tanto que passaria periodicamente no fórum, mas sempre lhe diziam que a "carteirinha" não estava pronta. A questão, contudo, não é de mera "carteirinha", mas de mandado de prisão em aberto.

Passo à dosagem da pena.

Para o crime referido é cominada pena de reclusão, de 3 (dois) a 6 (quatro) anos, e multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, fixo pena-base acima do mínimo legal, em 4 anos, porque a arma de fogo estava municiada com cinco cartuchos íntegros. O só fato de possuir ou portar uma arma de fogo apta a disparar já é definido como crime; a circunstância de que concretamente a arma estava carregada consubstancia risco ainda mais intenso, que reclama reprovabilidade proporcional da conduta.

Na segunda fase de aplicação da pena está presente a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado definitivamente em 15/05/2018, nos autos 0001197-09.2015, que tramitaram perante a 1ª Vara do Juri da Comarca da Capital (fl. 44). A teor do artigo 110 do Código Penal, elevo a pena em 1/3.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 5 anos e 4 meses de reclusão.

Em razão da reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado. É verdade que houve detração de cerca de 1 ano, mas também é verdade que o réu estava, enquanto procurado, em uma casa repleta de drogas, dando a entender que tinha relação com pessoa que lidava com isso, e portando uma arma de fogo municiada. Tudo isso está a indicar que se trata de pessoa relativamente perigosa e que precisa ver restringida a sua liberdade. Permitir que ele fosse direto para o regime semiaberto por conta da detração retiraria a possibilidade de o Estado fazer uma análise mais minuciosa da situação dele, especialmente em termos pessoais, para que ele progredisse.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal

modo que fica consolidada em 17 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) AURELIANO FERREIRA FILHO, como incurso(a) no artigo 16 da Lei 10.826/03, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Foi concedida a liberdade ao réu no curso do processo e não há fundamento novo que agora determine a modificação dessa condição.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados, comunique-se ao IIRGD, informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos e oficie-se para destruição da arma de fogo apreendida.

P.R.I.C.

Barueri, 8 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA